



PUTUSAN

Nomor 957 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYARIUS SYARKOWI, bertempat tinggal di Karanganyar II, Argamakmur, Karang Anyar II, Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu;
Pemohon Kasasi;

Lawan

ARSYAD HAMZAH SE, berkedudukan di Pekik Nyaring RT.01, Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hilman Fidyansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Hilman Winoto & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Menara 165, Lantai 4, Jalan TB. Simatupang, Kavling 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022;

Termohon Kasasi;

Dan

MAIHENDRI bin NURSAMIN alias HENDRICK, bertempat tinggal di Perumahan Palem Ganda Asri 2, Jalan Kapuas Raya, Cluster BB, Blok C, Nomor 23, Kelurahan Karang Mulya, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng menyerahkan atau membayar ganti kerugian Penggugat senilai Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan tanpa syarat apapun seketika setelah adanya putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total nilai uang Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan kepada Pengadilan;
5. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perumahan Palem Ganda Asri 2, Jalan Kapuas Raya, Cluster BB, Blok C, Nomor 23, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Tangerang;
 - b. sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lanjutan, baik berupa perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan Putusan Nomor 939/Pdt.G/2020/PN Tng tanggal 16 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng menyerahkan atau membayar ganti kerugian Penggugat senilai Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan tanpa syarat apapun seketika setelah adanya putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar Bunga sebesar 6% per tahun dari total nilai uang Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan kepada Pengadilan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 153/PDT/2022/PT BTN tanggal 7 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 September 2021, Nomor 939/Pdt.G./2020/PN.Tng. yang dimohonkan Banding tersebut sepanjang mengenai redaksional kata **sebagian** pada amar putusan angka 1 (satu), sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk **sebagian**;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2023



3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 September 2021, Nomor 939/Pdt.G./2020/PN.Tng. yang dimohonkan Banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding/ Tergugat I untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 939/Pdt.G./2020/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut pada tanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi (Pemohon kasasi) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 153/PDT/2022/PT.BTN *juncto* 939/Pdt.G./2020/Pn.Tng tanggal 07 Juli 2022;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding bersama sama Termohon Kasasi/Penggugat adalah sama



sama korban yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas kerugian Penggugat akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang memperbaiki *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum disebabkan Para Tergugat telah menerima uang dari Penggugat senilai Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) karena menyatakan sanggup mengurus/memasukkan keluarga Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur sisa formasi CPNS yang tidak terserap pada tes tahun 2013 untuk diangkat secara otomatis menjadi CPNS. Pengurusan pengangkatan tenaga honorer untuk diangkat secara otomatis menjadi CPNS dengan imbalan sejumlah uang kepada pejabat yang memiliki kewenangan, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, dan disamping itu ternyata pengurusan tersebut tidak berhasil, maka sudah sewajarnya apabila uang tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka seharusnya di dalam amar putusan dinyatakan pula menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYARIUS SYARKOW tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar, selengkapya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYARIUS SYARKOWI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Putusan Nomor 153/PDT/2022/PT BTN tanggal 7 Juli 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 939/Pdt.G/2020/PN Tng tanggal 16 September 2021 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng menyerahkan atau membayar ganti kerugian Penggugat senilai Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) secara

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan tanpa syarat apapun seketika setelah adanya putusan dalam perkara ini;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar bunga sebesar 6 % per tahun dari total nilai uang Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan kepada Pengadilan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2023